

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 390 del 10/07/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 179 del 10/07/2023

OGGETTO: Manifestazione d'interesse a costituire e/o partecipare ad una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale. Approvazione Avviso e Modulistica.-

LOTTO CIG: **IMPEGNO:** **Cap.** **- Cod.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Accertata la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 03/03/2022, esecutiva, con la quale è stato dato atto di indirizzo per la promozione delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio di Squillace, al fine di conseguire la riduzione dei consumi energetici, l'aumento della produzione di energia rinnovabile a livello locale e la valorizzazione delle potenzialità del territorio comunale con ricadute ambientali, economiche e sociali, anche ai fini del contrasto alla povertà energetica;

-con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2022 si è dato, altresì, indirizzo al Settore Tecnico a predisporre apposita manifestazione di interesse finalizzata, tra l'altro, ad individuare il soggetto facilitatore per la costituzione della comunità energetica di Squillace "C.E.R. Cassiodoro";

Preso atto che:

-con determinazione del Settore Tecnico n. 149 del 07/04/2022 è stata indetta una manifestazione di interesse per la ricerca di uno o più soggetti facilitatori territoriali che supportino il Comune di Squillace nella creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) per autoconsumo collettivo di cui all'art. 42 bis della Legge n° 8/2020;

-con determinazione del Settore Tecnico n. 157 del 22/03/2023, per le motivazioni in essa contenute, si è preso atto ed approvate le risultanze dei lavori della Commissione di gara relative all'esame delle manifestazioni di interesse, pervenute al Comune di Squillace;

-con nota del Settore Tecnico prot. n. 1891 del 03 aprile 2023, "l'Amministrazione Comunale di Squillace avvia l'iter di promozione delle C.E.R. da realizzare sul territorio, in collaborazione con la ORMUS Consulting S.r.l. in qualità di Energy Community Developer (Facilitatore Territoriale)".

Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una indagine esplorativa tramite manifestazione di interesse per l'acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, al fine di effettuare una ricognizione finalizzata ad individuare gli interventi candidabili al regime incentivante ed alla eventuale costituzione della Comunità Energetica "C.E.R. Cassiodoro" di Squillace;

Ritenuto altresì, per le motivazioni su espresse:

-di dover procedere all'approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse ed il fac-simile modello di domanda "A", allegati costituenti parti integranti della presente determinazione;

-al fine di dare adeguata pubblicità alla suddetta manifestazione di pubblicare un avviso sul sito istituzionale, contenenti le principali informazioni in relazione alla stessa nonché il fac-simile di manifestazione di interesse per eventuali candidature;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di dare atto** che le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell'art. 3, co.1, della Legge n. 241/90 e s.m.i., gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione del Settore Tecnico;
2. **di approvare** lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, ed il relativo modello di domanda "A", finalizzato all'acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, al fine di effettuare una ricognizione finalizzata ad individuare gli interventi candidabili al regime incentivante ed alla eventuale costituzione della Comunità Energetica "C.E.R. Cassiodoro" di Squillace;
3. **di dare atto** che i soggetti interessati alla manifestazione dovranno presentare la propria candidatura unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le modalità previste nell'Avviso;
4. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso e che lo stesso curerà tutti gli adempimenti necessari e susseguenti;
5. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. - Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

